

개 선 사 항

1. 제 목 : 감정노동자 보호 및 산업안전 관리자 운영 등에 관한 사항
2. 관계기관 : ▲▲▲▲실, ▣▣·▢▢·■ ■ ■ ■ 병원
3. 내 용 : 보훈병원에서는 「산업안전보건법」에 따라 근로자의 안전과 보건을 유지·증진하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 산업재해를 예방하기 위하여 보훈병원별로 산업안전관리자와 보건관리자를 운영하고 있습니다.

가. 감정노동자 보호에 관한 사항

「산업안전보건법」 제26조의2에 의하면 사업주는 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신망을 통하여 상대하면서 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 근로자에 대하여 고객의 폭언, 폭행 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위로 인한 건강장애를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하며, 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대 근로자에게 건강장애가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등의 조치를 하도록 명시하고 있습니다.

또한 「산업안전보건법시행령」 제25조의7에 의하면 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대 근로자에게 건강장애가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환, 휴게시간의 연장, 건강장애 관련 치료 및 상담 지원, 고소·고발 또는 손해배상 청구 등을 하는데 필요한 사항에 대해서 지원하도록 정하고 있습니다.

아울러 「산업안전보건법시행규칙」 제26조의2에 의하면 사업주는 근로자의 건강장애를 예방하기 위하여 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구 게시 또는 음성안내, 고객과의 문제점 발생 시 대처 방법 등을 포함하는 고객응대업무 매뉴얼 마련, 고객응대업무 매뉴얼 및 건강장애 예방관련 교육 및 고객응대 근로자의 건강장애 예방을 위하여 필요한 조치를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈병원에서 근무하는 직원은 고객을 직접 상대하면서 서비스를 제공하는 업무에 종사하고 있고 고객의 폭언, 폭행 그 밖에 걱정 범위를 벗어난 신체적·정신적 고통을 유발하는 행위에 상시적으로 노출되어 있으므로 근로자의 건강장애를 예방하기 위한 조치를 하여야 합니다.

보훈병원 직원 안전사고 발생 사례

- 2018. 4.20. 팀에 근무하는 직원이 과 외래에서 난동환자가 담당★★★를 폭행하려 하여 폭행을 막는 과정에서 난동환자가 머리로 직원의 얼굴 입술부위를 폭행한 사고가 발생
- 2016. 9.11. 환자가 응급실에 내원하여 무릎 MRI 촬영을 요구하였으나, ▼▼사가 주말에 MRI 촬영이 불가하다고 안내하자 ▼▼사에게 고함, 욕설, 휠체어 폴대를 집어 던지는 등 난동을 부림

그런데 보훈병원별 근로자의 건강장애 예방 조치 현황을 확인한 결과, 일부 병원에서는 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내를 준비 중에 있고, 고객응대 업무매뉴얼을 제작 중에 있는 등 [표 1]과 같이 근로자 건강장애 예방조치가 적절하게 이루어지지 않고 있습니다.

[표 1] 보훈병원별 근로자 건강장애 예방 조치 현황(산업안전보건법시행규칙 관련)

구분	□□병원	▢▢병원	▣▣병원	▤▤병원	▥▥병원	▧▧병원
○ 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구 게시 또는 음성 안내	준비 중	문구게시 음성안내 송출 중	준비 중	문구게시 음성안내 송출 중	문구게시 음성안내 송출 중	준비 중
○ 고객응대업무 매뉴얼	개정 중	매뉴얼 있음	제작 중	매뉴얼 있음	매뉴얼 있음	제작 중
○ 고객응대업무 매뉴얼 내용 및 건강장애 예방관련 교육 실시	교육 실시	교육 실시	매뉴얼 제작 후 시행 예정	교육 실시	교육 실시	미 시행
○ 고객응대 근로자의 건강장애 예방을 위하여 필요한 사항	직무스트레스 프로그램 운영 중	캠페인 개최	미 시행	포스터부착 등	직무스트레스 프로그램 운영 중	미 시행

나. 산업안전관리자 및 보건관리자 운영에 관한 사항

「산업안전보건법」 제15조 및 같은 법 시행령 제12조에 의하면 상시 근로자 300명 이상을 사용하는 사업장에는 안전에 관한 **적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 업무만을 전담으로 하는 안전관리자를 두어야 하며, 보건에 관한 **적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하는 업무만을 전담으로 하는 보건관리자를 두어야 합니다.

안전관리자 및 보건관리자는 「산업안전보건법시행령」 제13조 및 제17조에 따라 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 해당 사업장의 안전보건관리 규정 및 취업규칙에서 정한 업무 등을 실시하도록 정하고 있으며, 안전관리자 및 보건관리자는 각자의 업무를 수행할 때 서로 협력하도록 명시하고 있습니다.

또한 공단 「직제규정시행세칙」 제4조에 따르면 보훈병원 부 단위의 업무분장은 별도로 정하고 있으며, 업무가 몇 개의 부서에 관련되는 경우에는 관련 정도가 많은 부서에서 처리하도록 하고 있습니다.

그런데 보훈병원 안전관리자 및 보건관리자의 운영 현황을 확인한 결과, 「직제규정시행세칙」 제4조 부서별 업무분장에 ■■■■병원의 경우 보건관리자의 업무가 누락되었고, 기타 보훈병원의 경우 안전관리자 및 보건관리자의 업무 누락되었으며, 「산업안전보건법시행령」에서는 안전관리자 및 보건관리자는 각자의 업무를 수행할 때 서로 협력하도록 하고 있으나, 업무분장이 누락됨에 따라 [표 2]와 같이 안전관리자 및 ▽▽관리자업무를 보훈병원별로 상이하게 운영하고 있습니다.

[표 2] 보훈병원 안전관리자 및 보건관리자 운영 현황

구 분	■■■■병원	■■■■병원	■■■■병원	■■■■병원	■■■■병원	■■■■병원
안전관리자	①①①①부	●●부	■●■부	■●■부	●●부	●●부
보건관리자	①①①①부	●●●●실	●●●●실	●●●●실	●●●●실	●●실

4. 조치할 사항

○ ■■■·■■·■■■■병원장은

- “가항”과 관련하여, 보훈병원에 내원하는 환자 및 보호자 등이 폭언, 폭행 등을 하지 않도록 요청하는 문구게시 및 고객응대 업무 매뉴얼을 마련하는 등 직원들의 건강장애를 예방하기 위한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

○ ●●이사는

- “나항”과 관련하여, 보훈병원의 안전관리자 및 보건관리자 업무의 경우 「직제규정시행세칙」에서 누락되어 보훈병원별로 상이하게 운영되고 있으므로 보훈병원과 협의하여 규정을 정비하시기 바랍니다.(개선)